

1505469-46.2021.8.26.0606
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO
Comarca: Suzano
Foro: Foro de Suzano
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2147192/2021 - 02º D.P. SUZANO,
498/21/321 - 02º D.P. SUZANO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ERICA APARECIDA CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

ERICA APARECIDA CAMARGO, qualificada nos autos, está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Suzano
Foro de Suzano
1ª Vara Criminal
Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505469-46.2021.8.26.0606 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1505469-46.2021.8.26.0606
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2147192/2021 - 02º D.P. SUZANO,
498/21/321 - 02º D.P. SUZANO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ERICA APARECIDA CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

ERICA APARECIDA CAMARGO, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, pois conforme denúncia, no dia 16 de maio de 2021, no interior do Centro de Detenção Provisória de Suzano, na Rua Soldado Edivaldo Tavares de Assunção, 01, Jardim Portugália, nesta cidade e comarca de Suzano, a acusada supostamente remeteu SEDEX, para fins de entrega e consumo de terceiro, 02 (duas) porções de MDMA-4en-PINACA, conhecida como "K4", pesando 7,0g de massa líquida, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, faria o fornecimento dos entorpecentes a seu irmão, Carlos Fabiano Camargo, então detido no referido estabelecimento prisional, a acusada teria remetido escondida a substância no calcanhar de um par de tênis a ser entregue a ele e se dirigiu à unidade carcerária.

Contudo, agentes penitenciários, ao realizarem a devida vistoria nos objetos trazidos pela acusada, teriam encontrado os dois invólucros da droga "K4".

O inquérito policial foi encartado aos autos.
Boletim de Ocorrência às fls. 09/10.
Auto de exibição e apreensão às fls. 11.
Exame químico-toxicológico às fls. 13/15.

A denúncia foi recebida no dia 25 de fevereiro de 2022 (fls. 67/70), tendo a acusada apresentado resposta à acusação (fls. 69/76).

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório da acusada.

Em alegações finais, o Digníssimo Representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ré nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição da ré por inexistência do dolo. Subsidiariamente, pela aplicação do redutor previsto no §4 do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 149/153).

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se a acusada a prática do delito configurado no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

A acusação improcede.

Com efeito, a materialidade do crime de tráfico de drogas nas dependências de sistema prisional está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, laudos químico-toxicológicos (fls.13/15), por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica, boletim de ocorrência (fls.09/10) e auto de exibição e apreensão (fls.11).

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo e, vez que a ré fora presa em flagrante delito praticando a infração descrita na denúncia.

Senão, vejamos:

O agente penitenciário Renato Marcelo da Silva, em juízo, relatou que no dia dos fatos fazia fiscalização nos objetos de Sedex. Disse que tirou os objetos dentro da caixa e distribuindo pro detento. Chegando no par de tênis suspeitou que tinha algo dentro do pano do tênis. Fizeram buscas e verificaram que tinha cinco ou seis papéis da droga conhecida como K4. O remetente era alguém do rol de visitantes do preso. A unidade recebe apenas Sedex do rol de remetente.

No mesmo sentido, o agente penitenciário Renato Chiara Júnior, em juízo, relatou que estava acompanhando o funcionário Marcelo entregar os Sedex entregues aos presos. Quando foi entregar uma chuteira de Society ele notou um volume por dentro do estofado. Abriram a droga conhecida como K4. O Sedex tinha remetente. Mostraram para o preso o que ocorria naquele momento e mandaram a droga para averiguação. Uma pessoa leiga, ao olhar o referido tênis não perceberia a presença do entorpecente no referido calçado.

No ato de seu interrogatório, a ré ERICA APARECIDA CAMARGO, em juízo, relatou que seu irmão entrou em contato com a depoente que era única pessoa com a carteirinha que poderia mandar alguns pertences para outro detento. Ele entrou em contato com ligação telefônica pedindo que levasse o jumbo. Ele pediu para mandar alimentação. Não viu problema nenhum nisso. Ele disse que a prima desse detento entraria em contato. Essa prima do outro detento entrou em contato e falou que iria levar para a sua casa. Pediu para que ela fosse até a sua casa com os pertences que iriam ser enviados, ela desembalou tudo e colocou a chuteira junto, fechou a caixa e perguntou se queria que a levasse no correio para postar, mas já era tarde. Ela deixou R\$ 37,00 e com esse valor postou. Disse que falou com ela por WhatsApp mas não salvou o número. Não tem as conversas no celular. Procurou um técnico que não conseguiu recuperar as conversas. Depois de uma semana recebeu uma carta do seu irmão falando que tinha mentido para a depoente. Não entrou em contato com seu irmão, jamais soube que seu irmão iria fazer isso com a depoente. Seu irmão sabia das drogas.

Em que pese a comprovação de autoria e materialidade, entendo se tratar de hipótese de absolvição da acusada em razão da ocorrência do erro de tipo.

Em que pese a ausência de comprovação das alegações da acusada no sentido de que recebeu os itens de terceira pessoa.

Há nos autos carta redigida por seu irmão (fls. 77/81), da qual se retira de seu conteúdo que a acusada foi enganada por outra pessoa que teria utilizado seu cadastro para remeter entorpecentes para o Centro de Detenção Provisória.

Consigno que efetivamente não há prova cabal acerca da inocência da acusada, entretanto, há dúvidas acerca da sua ciência a respeito da droga a qual não pode ser presumida.

Portanto, não havendo prova cristalina acerca do dolo da conduta da acusada a sua absolvição da acusada é medida de rigor.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para ABSOLVER ERICA APARECIDA CAMARGO da imputação do art. artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, III do CPP.

Oficie-se a autoridade policial comunicando a autorização para destruição integral das substâncias entorpecentes, nos termos do art. 72 da Lei nº 12.961/2014, devendo ser lavrado o respectivo termo e enviada uma via a este Juízo.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Suzano, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA